CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

JUICIO VERBAL n.º 312/2026
Demandante: FINANCIERA COSTA AZAHAR, S.A.
Procurador: D. Ramón Llopis Quirós
Demandado: D. MARIANO VIDAL ORTUÑO
Procuradora: Dña. Lucía Ballester
Materia: reclamación de cantidad, préstamo personal
Cuantía: 7.747,57 euros

En el procedimiento arriba referenciado se ha dictado la resolución cuyo testimonio se adjunta. Por medio de la presente SE LE EMPLAZA para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente a la notificación de esta cédula, conteste a la demanda por escrito, con firma de abogado y procurador, conforme al artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se le apercibe de que, si no comparece en dicho plazo, se le declarará en situación de rebeldía procesal y el procedimiento seguirá su curso sin volver a citarle.

En Torrevieja, a 21 de octubre de 2026.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia
Dña. Irene Valcárcel Montoro

En Torrevieja, a 20 de octubre de 2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por la Procuradora de la parte demandante se presentó demanda de juicio verbal, que fue turnada a este Juzgado y registrada con el n.º 312/2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinada la demanda, reúne los requisitos legales para su admisión a trámite, por lo que procede darle el curso previsto en los artículos 437 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA: Admitir a trámite la demanda presentada. Dar traslado de la misma y de los documentos adjuntos al demandado, emplazándole para que la conteste por escrito en el plazo de diez días hábiles.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición.

DEMANDA DE JUICIO VERBAL (copia)

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DON RAMÓN LLOPIS QUIRÓS, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de FINANCIERA COSTA AZAHAR, S.A., según acredito mediante escritura de poder que acompaño, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra DON MARIANO VIDAL ORTUÑO, en reclamación de la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.747,57 €), en virtud de los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2023 mi mandante y el demandado suscribieron un contrato de préstamo personal por importe de 12.000 euros (Doc. 1).

SEGUNDO.- El préstamo se pactó con un interés remuneratorio nominal anual del 7,90 % y devolución en sesenta cuotas mensuales. La cláusula séptima establece un interés de demora del 24 % anual (Doc. 2).

TERCERO.- El demandado dejó de abonar las cuotas a partir de enero de 2026, resultando vencidas y no atendidas las siguientes cantidades:

Capital vencido	4.832,17 €
Intereses de demora	2.915,40 €
TOTAL RECLAMADO	7.747,57 €

CUARTO.- Se requirió de pago al demandado mediante burofax de 9 de septiembre de 2026 (Doc. 3), sin que haya atendido el requerimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Competencia: corresponde a este Juzgado conforme a los artículos 45 y 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

II.- Procedimiento: juicio verbal por razón de la cuantía, artículo 250.2 de la misma Ley.

III.- Fondo: son de aplicación los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil y la Ley de Crédito al Consumo.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con sus documentos y copias, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales, dicte sentencia por la que se condene al demandado al pago de 7.747,57 euros, los intereses legales y las costas del procedimiento.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que se interesa la notificación del emplazamiento al domicilio señalado en el contrato, sito en Calle de la Albufera 7, 3.º B, Torrevieja.

Es justicia que pido en Torrevieja, a 14 de octubre de 2026.

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

En Torrevieja, a 22 de octubre de 2026.

Para hacer constar que la presente cédula de emplazamiento, junto con copia de la demanda y de los documentos adjuntos, ha sido puesta a disposición de la Procuradora Dña. Lucía Ballester, en representación del demandado, a través del sistema de notificaciones telemáticas, quedando notificada en esta fecha a los efectos del cómputo del plazo.

Plazo para contestar: diez días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos. Fecha de vencimiento: 5 de noviembre de 2026.

Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INST.
N.º 4 TORREVIEJA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TORREVIEJA N.º 3

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

FINCA DE TORREVIEJA N.º 48.213 · IDUFIR 03012000482137

DESCRIPCIÓN: URBANA. Vivienda unifamiliar adosada en Calle de la Albufera 7, de 96 m2 construidos, con terraza y plaza de garaje.

TITULARIDAD: DON MARIANO VIDAL ORTUÑO, con carácter privativo, en pleno dominio, por título de compraventa.

CARGAS: Hipoteca a favor de entidad financiera, por importe de 148.000 euros, inscrita en el tomo 2.511, libro 1.388, folio 77.

ARANCEL: Disp. Adic. 3.ª Ley 8/1989. Número de arancel 4. Honorarios: 3,74 euros. Esta información tiene valor puramente indicativo (art. 332 del Reglamento Hipotecario).

Fecha de emisión: 19 de octubre de 2026.

CSV: 7KQ2-M9XD-4TLB-83RW

Verificable en la sede electrónica (código ficticio).